

[MARKE] · SCHRIFTLICHE KURZPRÜFUNG

Kurzprüfung zur Rückabwicklung Ihrer Rentenversicherung

Aktenzeichen: BSP-2026-A**Für:** Musterfall A (anonymisiert)**Erstellt am:** 18.09.2026**Versicherer:** nicht benannt (Branchendurchschnitt)

Geschätzter Rückabwicklungswert (Basis-Szenario)

36.818,21 €

Spanne der Szenarien Min-Max: 36.295,25 € bis 37.608,14 €

Zum Vergleich – aktueller Rückkaufswert: **39.857,00 €**

Nach dieser Schätzung ist gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert **wirtschaftlich kein Vorteil erkennbar** (Basis-Szenario: -3.038,79 €).

● **Eignungs-Check: Gelb - offene Punkte, Unterlagen erforderlich**

Einzelne Punkte sind offen; die genannten Unterlagen ermöglichen eine belastbarere Einordnung. Die Begründung im Einzelnen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Wichtig: Alle Werte sind Schätzungen unter offengelegten Annahmen (Seite 4) auf Basis öffentlich verfügbarer Kennzahlen – kein Anspruch in bestimmter Höhe und keine Rechtsberatung im Einzelfall. Ob ein Widerspruch bzw. Rücktritt wirksam erklärt werden kann, beurteilt ausschließlich ein Rechtsanwalt.

1. Grundlage und rechtliche Einordnung

Diese Kurzprüfung schätzt, welchen Wert die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung Ihres Vertrags hätte, wenn ein Widerspruch (§ 5a VVG a.F.) bzw. Rücktritt (§ 8 VVG a.F.) wirksam wäre – und vergleicht ihn mit dem aktuellen Rückkaufswert. Sie ersetzt keine anwaltliche Prüfung, sondern bereitet sie vor.

Einordnung Ihres Vertrags

- Policenmodell: Widerspruch nach § 5a VVG a.F.; bei fehlerhafter Belehrung besteht das Widerspruchsrecht fort. [R-REGIME-A]
- Ob und wie belehrt wurde, ist ohne die Police samt Begleitschreiben und Verbraucherinformation nicht feststellbar – diese Unterlagen werden benötigt. [R-FEHLER-BELEHRUNG-UNBEKANNT]

Maßgebliche Rechtsprechung

EuGH, Urteil vom 19.12.2013 – C-209/12 („Endress“)

Die Jahresfrist des § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG a.F. ist mit dem Unionsrecht unvereinbar:

„... ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, nach der ein Rücktrittsrecht spätestens ein Jahr nach Zahlung der ersten Versicherungsprämie erlischt, wenn der Versicherungsnehmer nicht über das Recht zum Rücktritt belehrt worden ist.“ (Tenor, gekürzt um die Richtlinienbezeichnungen)

BGH, Urteil vom 07.05.2014 – IV ZR 76/11 (BGHZ 201, 101)

Bei fehlender oder fehlerhafter Belehrung besteht das Widerspruchsrecht fort; in der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung ist der genossene Versicherungsschutz anzurechnen:

„... den Versicherungsschutz anrechnen lassen, den er jedenfalls bis zur Kündigung des Vertrages genossen hat“; dessen Wert „kann unter Berücksichtigung der Prämienkalkulation bemessen werden; bei Lebensversicherungen kann etwa dem Risikoanteil Bedeutung zukommen“ (Rn. 51).

BGH, Urteil vom 11.11.2015 – IV ZR 513/14

Maßstab des Nutzungsersatzes ist die Ertragslage des jeweiligen Versicherers:

„Der Versicherungsnehmer kann nur vom Versicherer tatsächlich gezogene Nutzungen herausverlangen und trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Er kann seinen Tatsachenvortrag nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe stützen.“ (Leitsatz 2)

Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Ableich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Was dieser Bericht ist – und was nicht

- eine strukturierte, nachvollziehbare Schätzung in drei Szenarien
- jede Kennzahl mit Quelle und Herkunft (Seite 4–5)
- eine Vorprüfung der Belehrung als Hinweis für die Kanzlei
- keine Rechtsberatung im Einzelfall und keine Vertretung
- keine Zusage eines Anspruchs oder Erfolgs
- keine steuerliche Beratung; keine Empfehlung, den Vertrag zu kündigen oder zu behalten

2. Ihre Angaben

Ihre Angaben im Überblick

Auftrags-/Aktenzeichen	BSP-2026-A
Name	Musterfall A (anonymisiert)
Versicherer (Angabe laut Police)	nicht benannt (Branchendurchschnitt)
Vertragsart	private-rv
Vertragsbeginn	12/2004
Geplantes Vertragsende	-
Stand des Vertrags	laufend
Zahlweise	jaehrlich
Erstbeitrag	1.200,00 EUR
Aktueller Beitrag	-
Beitragsdynamik	nein
Eingezahlt laut Standmitteilung	25.600,00 €
Aktueller Rückkaufswert	39.857,00 €
Erhaltene Auszahlungen	keine angegeben
Eintrittsalter	40
Stichtag der Berechnung	09/2026

Bitte prüfen Sie diese Angaben auf Richtigkeit. Die Schätzung ist nur so gut wie die Eingaben; Abweichungen (z. B. bei Beitragshöhe, Dynamik oder Auszahlungen) verändern das Ergebnis. Für eine belastbarere Einordnung fehlen: Police mit Begleitschreiben und Verbraucherinformationen (ggf. Zweitschrift beim Versicherer anfordern).

3. Methodik und Annahmen

Aufteilung Ihrer Beiträge (Basis-Szenario, Summe über die Laufzeit)



■ Sparanteil: 23.552,00 € (92,0 %) ■ Risikoanteil (inkl. BUZ): 256,00 € (1,0 %) ■ Abschlusskosten: 1.024,00 € (4,0 %)
 ■ Verwaltungskosten: 768,00 € (3,0 %)

Nutzungen werden – der Rechtsprechung folgend – nur auf den **Sparanteil** gerechnet (im Max-Szenario zusätzlich auf den Verwaltungskostenanteil als begründungsbedürftige Obergrenze). Jeder Monatsbeitrag wächst vom Zahlungsmonat bis zum Stichtag mit einem Zwölftel des Jahressatzes:

$$\text{Wert} = \text{Sparanteil} \times \left[(1 + \text{Jahreszins} \div 12) \right]$$

Die drei Szenarien

- **Min:** je Jahr der niedrigere Wert aus Nettoverzinsung und laufender Durchschnittsverzinsung; Risikoanteil am oberen Rand; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Basis:** Nettoverzinsung der Kapitalanlagen; Risikoanteil im Mittel; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Max:** Nettoverzinsung; Risikoanteil am unteren Rand; zusätzlich Nutzungen auf den Verwaltungskostenanteil – von Gerichten nur bei konkretem Nachweis zuerkannt, daher ausdrücklich Obergrenze.

Annahmen und Vereinfachungen dieser Berechnung

- Beitragsreihe proportional auf die Gesamtsumme laut Standmitteilung skaliert (Faktor 0.9697).
- Risikoanteil pauschal 1 % des Beitrags (Vertragsart private-rv, Eintrittsalter 40, Szenarioband basis); Modellannahme aus data/risk-defaults.json, durch Vertragswerte ersetzbar.
- Abschlusskosten mit dem Höchstzillmersatz von 40 ‰ der Beitragssumme angesetzt (Abschlussjahr 2004).
- Für 22 Beitragsmonat(e) lag keine Verwaltungskostenquote des Versicherers vor; Fallback aus data/risk-defaults.json (Modellannahme).
- Für die Versicherer-ID "unbekannt" liegen keine Kennzahlen vor; es gilt durchgängig der Branchendurchschnitt (als Schätzung markiert).

Warnhinweise

- Für 2025 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.
- Für 2026 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.

4. Jahresweise Aufschlüsselung

Jahresweise Aufschlüsselung (Basis-Szenario, Beträge in Euro)

Jahr	Beiträge	Risiko (inkl. BUZ)	Abschluss	Verwaltung	Sparanteil	Zinssatz	Quelle	Nutzungen	Stand kumuliert
2004	1.163,64	11,64	1.024,00	34,91	93,09	4,90 %	Branche	0,00	93,09
2005	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	5,18 %	Branche	4,94	1.215,12
2006	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,82 %	Branche	59,88	2.392,09
2007	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,65 %	Branche	113,63	3.622,82
2008	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	3,54 %	Branche	130,35	4.870,26
2009	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,18 %	Branche	207,52	6.194,87
2010	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,27 %	Branche	269,76	7.581,72
2011	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,13 %	Branche	319,12	9.017,93
2012	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,59 %	Branche	422,74	10.557,77
2013	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,68 %	Branche	504,84	12.179,70
2014	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,63 %	Branche	576,04	13.872,83
2015	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,52 %	Branche	640,21	15.630,13
2016	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,36 %	Branche	695,26	17.442,48
2017	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	4,49 %	Branche	799,49	19.359,05
2018	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	3,59 %	Branche	706,54	21.182,69
2019	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	3,92 %	Branche	845,44	23.145,22
2020	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	3,74 %	Branche	880,62	25.142,94
2021	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	3,57 %	Branche	912,44	27.172,46
2022	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	2,16 %	Branche	592,77	28.882,33
2023	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	2,27 %	Branche	662,49	30.661,91
2024	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	2,37 %	Branche	734,63	32.513,63
2025	1.163,64	11,64	0,00	34,91	1.117,09	2,37 %	Näherung	779,00	34.409,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37 %	Näherung	616,49	35.026,21

Herkunft „Branche“ = Branchendurchschnitt (als Schätzung markiert); „Näherung“ = letzter verfügbarer Branchenwert bei Datenlücke.

5. Gesamtrechnung

Rechenweg: **Beiträge – Risikoanteil (inkl. BUZ) + Nutzungen = Rückabwicklungswert**; abzüglich bereits erhaltener Leistungen samt Gegenverzinsung ergibt sich der geschätzte Nettoanspruch.

Gesamtrechnung in allen drei Szenarien

Szenario	Erstattungsfähige Beiträge	Nutzungen	Rückabwicklungswert	./. erhaltene Leistungen (aufgezinst)	Nettoanspruch (geschätzt)	Mehrwert ggü. Kündigung
Min (vorsichtig)	25.088,00 €	11.207,25 €	36.295,25 €	0,00 €	36.295,25 €	-3.561,75 €
Basis	25.344,00 €	11.474,21 €	36.818,21 €	0,00 €	36.818,21 €	-3.038,79 €
Max (Obergrenze)	25.600,00 €	12.008,14 €	37.608,14 €	0,00 €	37.608,14 €	-2.248,86 €

Nutzungen im Basis-Szenario entsprechen 44,8 % der eingezahlten Beiträge – diese Kennzahl ist nur zusammen mit der daneben ausgewiesenen Zinsreihe aussagekräftig.

Verwendete Zinsreihe (Basis-Szenario) mit Quelle je Jahr**Jahr Satz Quelle**

2004	4,90 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2005	5,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2006	4,82 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2007	4,65 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2008	3,54 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2009	4,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2010	4,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2011	4,13 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2012	4,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2013	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2014	4,63 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2015	4,52 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2016	4,36 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2017	4,49 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2018	3,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2019	3,92 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2020	3,74 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“

Jahr Satz Quelle

2021	3,57 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2022	2,16 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2023	2,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2024	2,37 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2025	2,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)
2026	2,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)

Gegenposition des Versicherers (typische Einwände): Nutzungen seien nur aus den konkreten Zahlen des jeweiligen Unternehmens herzuleiten – ein Branchendurchschnitt genüge der Darlegungslast nicht; die Nettoverzinsung enthalte Einmaleffekte (z. B. realisierte Bewertungsreserven ab 2012) und überzeichne die laufenden Erträge; Risiko- und Kostenanteile seien höher als pauschal angesetzt. Diese Einwände betreffen die Höhe, nicht das Ob der Methodik; sie sind der Grund, warum diese Kurzprüfung eine Schätzung mit Bandbreite ist und die anwaltliche Prüfung mit Unternehmenszahlen der nächste Schritt bleibt.

6. Einordnung und nächste Schritte

Aktueller Rückkaufswert		39.857,00 €
Szenario Min		36.295,25 €
Szenario Basis		36.818,21 €
Szenario Max		37.608,14 €

Ergebnis: Nach dieser Schätzung ist wirtschaftlich kein Vorteil gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert erkennbar. Ein Vorgehen „um jeden Preis“ wäre nicht sachgerecht; besprechen Sie Alternativen mit Ihrer Beratung.

Was bei einer Rückabwicklung aufgegeben würde

- der Versicherungsschutz des Vertrags (insbesondere Todesfallschutz, ggf. BUZ)
- Garantiezins und künftige Überschussbeteiligung bis zum Ablauf
- die vertragliche Ablauleistung

Hinweise

- Vertragsschluss im Dezember 2004: Für die maßgebliche Widerspruchsfrist (14 oder 30 Tage) entscheidet der genaue Tag (Gesetzesänderung zum 08.12.2004). [R-FEHLER-FRIST-ZU-KURZ]
- Bloßer Zeitablauf, jahrelange Prämienzahlung, Beitragsfreistellung oder Kündigung (auch mit ausgezahltem Rückkaufswert) begründen für sich genommen keine Verwirkung – der Versicherer hat die Lage durch die fehlerhafte Belehrung selbst herbeigeführt. [R-VERW-ZEITABLAUF-NEGATIV]
- Nutzungsersatz gibt es nur für tatsächlich gezogene Nutzungen; der Vortrag braucht Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers. Deshalb: Nutzungen auf den Sparanteil, Maßstab versichererindividuelle Nettoverzinsung; auf Verwaltungskostenanteile nur bei konkretem Nachweis (Max-Szenario als Obergrenze), nicht anhand der Eigenkapitalrendite. [R-FOLGE-NUTZUNGEN-SPARANTEIL]
- Nach erklärtem Widerspruch verjährt der Zahlungsanspruch in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres der Widerspruchserklärung (§§ 195, 199 BGB); das Widerspruchsrecht selbst unterliegt keiner Verjährung. [R-FOLGE-VERJAEHRUNG]
- Steuern: Auszahlungen und eine Rückabwicklung können steuerliche Folgen haben; einbehaltene Kapitalertragsteuer ist anzurechnen. Dieser Bericht enthält keine steuerliche Beratung.

Empfohlene nächste Schritte

- Unterlagen vervollständigen: Police mit Begleitschreiben und Verbraucherinformationen (ggf. Zweitschrift beim Versicherer anfordern).
- Diesen Bericht einer auf Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei vorlegen; erst dort wird geklärt, ob ein Lösungsrecht besteht und durchsetzbar ist.
- Keine Kündigung und keine Erklärung gegenüber dem Versicherer ohne anwaltlichen Rat.

Rechtlicher Hinweis: Diese Kurzprüfung ist eine strukturierte Berechnung und keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG; die rechtliche Prüfung des Einzelfalls obliegt einem Rechtsanwalt. Alle Werte sind Schätzungen mit Bandbreite auf Basis der genannten Quellen und Annahmen; ein Anspruch in bestimmter Höhe wird nicht zugesagt. Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.
Datenstand: insurers-Datenbank 0.1.0 · Rechenkern 0.2.0 · Regelwerk 0.1.0 (2026-09-18) · Eignungs-Check 0.2.0 · Stichtag 09/2026.